

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL - T. N° 000014

Tocache, 14 ENE 2020

VISTOS:

El Informe N° 0054-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/PPADD; de fecha 26 de diciembre del año 2019, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, memorando N° 06 y demás documentos siendo un total de (10) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que, del análisis realizado a la Nota de Coordinación N° 798-2019-GRSM/DRE-UGEL-T/OPDI, de fecha 30 de octubre del 2019, traslado de expediente y sugiere su atención a la CPPADD, denuncia presentada por el señor **Elvis Germain OBREGON GUEVARA**, quien refiere las irregularidades encontradas en la ejecución del presupuesto asignado al PMLE 2019, como Directora de la I.E N° 263 "Mi Cielito", Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache.

Conforme el memorial de los miembros de **APAFA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 263 "MI CIELITO", DEL DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGION DE SAN MARTIN**, en el punto Tercero, manifiestan el no regreso a través de encargatura y/o designación de la Profesora Esperanza BASTOS CUBAS, por cometer presumiblemente irregularidades administrativas, académicas, negligencia funcional y presuntos cobros indebidos a lo que se suma una total incomunicación con los docentes y personal administrativo:

En el punto cuarto del memorial presentado, manifiestan con respecto al manejo y ejecución del programa de mantenimiento de locales escolares, debemos dejar constar lo siguiente: mediante oficio N° 098-2019-I.E. N° 263 "MI CIELITO" D/U, la Directora remite informe de mantenimiento de locales escolares 2019, en donde informa en el numeral V inciso 5.4 de la descripción 1, haber reparado techos y pintado de puertas y ventanas lo cual deja mucho que desear toda vez que estos trabajos se encuentran inconclusos o a medio terminar, tal como se puede demostrar en el panel fotográfico que adjuntamos (panel fotográfico N° 1,2,3,4,5,6,7 y 8)

En el punto quinto del memorial presenta, lo que respecta al numeral V inciso 5.4 de la descripción 4, reparación e instalación de canaletas cuyo gastos es de S/. 2,400.00 debemos precisar que dichos trabajos también quedaron inconclusos tal como mostramos en el panel fotográfico (panel fotográfico N° 9, 10 y 11), dichas canaletas se encuentran abandonadas a la intemperie.

En lo que respecta en el punto sexto, en lo que respecta al numeral V inciso 5.4 de la descripción 7, útiles escolares y equipo, menor por el monto de 500.00 se puede observar que dichas adquisiciones no se realizaron y para añadir a ello se puede observar que el informe no cuenta con la firma de uno de los miembros del comité veedor por no estar de acuerdo a lo realizado o ejecutado en este proceso de mantenimiento de local escolar (adjunto copia del informe de mantenimiento de local escolar).

En el punto séptimo manifiestan a todo ello también podemos añadir por completo abandono de nuestra Institución educativa, donde se ha resquebrajado el clima laboral, la falta de liderazgo y a todo ello se suma la poca capacidad de gestión, prueba de ello es que parte de los juegos recreativos se encuentran en mal estado e inoperativos, entre otras cosas, lo que perjudica seriamente el prestigio de nuestra Institución Educativa, y sobre todo pone en riesgo la integridad física de los niños (panel fotográfico N° 12, 13 y 14).

Mediante INFORME N° 048-2019-GRSM/DRE/UGEL/OPDI-INFRA, de fecha 04 de noviembre del 2019, emitido por el Arq. Luis Enrique URRUCHI REYNOSO, quien informa sobre la verificación de los trabajos MLE 2019, EN LA I.E. N° 263, MI CIELITO, donde indica que el día 30 de octubre se constituyó a la I.E N°

"263" MI CIELITO, dando verificación de los trabajos realizados con el presupuesto asignado al mantenimiento de la infraestructura educativa siendo el siguiente:

La Directora del plantel Lic. Esperanza BASTOS CUBAS, está de vacaciones encargando a la Prof. Encargada Edit. Mirian CRUZ BRICEÑO y es como sigue:

CUBIERTA TECHO:

Se constató el cambio de planchas de triplay por superboard en aulas, pasadizo, psicomotricidad, encontrando goteras y paredes húmedas algunos han sido pintados y no se ve calidad en el trabajo; se colocaron canaletas galvanizadas, que no duraron mucho tiempo porque fueron afectados por fuertes vientos fuertes y se encuentran guardados para su reinstalación; la canaleta afectada no fue instalado correctamente, no ha fijado los ganchos en los durmientes y atornillado, la caída de agua de lluvia del techo no llega a la canaleta, rebosando por un costado y afectando la pared y cielorraso, hay puntos de encuentro en varias caídas, provocando saturación del flujo del desagüe pluvial.

PUERTA:

Se constató la adquisición de una puerta de madera apanelada, valorizado en S/. 900.00 (novecientos y 00/100 soles), como se muestra en la boleta de venta N° 00411, de la carpintería "DONAYSE", de 1.00 x 2.60 ml (incluido tragaluz), el cual necesita nuevamente valorizar por no tener un trabajo de calidad.

MOVILIARIO y EQUIPO:

Se revisó la B/V con la relación de materiales adquiridos y haciendo las indagaciones a la adquisición de las tintas que se indican en la B/V N° 003618, no se encuentran en la dirección y/o aulas como otros que figuran en la B/V N° 002149 y necesitan corroborar su adquisición en la responsable del presupuesto.

PINTURA:

Se constató la pésima calidad de trabajo de la pintura en las puertas y ventanas usándose pintura esmalte.

CONCLUSION:

Los trabajos del cielorraso y canaletas, necesitan corregirse, en el caso de la canaleta que fuera afectada por los vientos fuertes, tiene que volver colocarse y asegurarlo con tornillo, la adquisición de la puerta amerita una nueva cotización.

No se encontraron las tintas que se adquirió para la impresora y otros materiales que necesitan corroborarse con la misma directora.

El pintado en puertas y ventanas es deficiente, necesitan dos manos más de pintura, existe un descontento por el trabajo realizado en el mantenimiento del local por parte de la APAFA, las firmas que se presentan en las boletas aducen que fue adulterado, las firmas que se presentan que se presentan con las boletas de venta pegadas son copias.

LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere

una dimensión mayor, toda vez que ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración".

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 248° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

Asimismo, debe considerarse que el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y, que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que "...el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo..."; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual "...se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés".

El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."

DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA.

Del expediente administrativo se cuenta con las siguientes actuaciones recabadas:

La Nota de Coordinación N° 798-2019-GRSM/DRE-UGEL-T/OPDI, de fecha 30 de octubre del 2019, traslado de expediente y sugiere su atención a la CPPADD, denuncia presentada por el señor **ELVIS GERMAIN OBREGON GUEVARA**.

1.2 El memorial de los miembros de **APAFA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 263 "MI CIELITO", DEL DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGION DE SAN MARTIN.**

1.3 El INFORME N° 048-2019-GRSM/DRE/UGEL/OPDI-INFRA, de fecha 04 de noviembre del 2019, emitido por el Arq. Luis Enrique URRUCHI REYNOSO, quien informa sobre la verificación de los trabajos MLE 2019, EN LA I.E. N° 263, MI CIELITO.

DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES.

Que, ante los indicios recabados gracias a la información y ante las investigaciones; se concluye que existe indicios de que la directora Esperanza BASTOS CUBAS, Directora de la I.E. N° 263 "MI CIELITO" Uchiza – Tocache, ha hecho uso inapropiado del dinero del programa de

mantenimiento de locales escolares 2019, ya que se ha corroborado que no ha cumplido con realizar la ejecución del programa de mantenimiento de locales escolares, siendo los siguiente:

- El cambio de planchas de triplay por superboard en aulas, pasadizo, psicomotricidad, encontrando goteras y paredes húmedas algunos han sido pintados y no se ve calidad en el trabajo.
- Se colocaron canaletas galvanizadas, que no duraron mucho tiempo porque fueron afectados por fuertes vientos fuertes y se encuentran guardados para su reinstalación; la canaleta afectada no fue instalado correctamente, no ha fijado los ganchos en los durmientes y atornillado, la caída de agua de lluvia del techo no llega a la canaleta, rebosando por un costado y afectando la pared y cieloraso, hay puntos de encuentro en varias caídas, provocando saturación del flujo del desagüe pluvial.
- Se constató la adquisición de una puerta de madera apanelada, valorizado en S/. 900.00 (novecientos y 00/100 soles), como se muestra en la boleta de venta N° 00411, de la carpintería "DONAYSE", de 1.00 x 2.60 ml (incluido tragaluz), el cual necesita nuevamente valorizar por no tener un trabajo de calidad.
- Se revisó la B/V con la relación de materiales adquiridos y haciendo las indagaciones a la adquisición de las tintas que se indican en la B/V N° 003618, no se encuentran en la dirección y/o aulas como otros que figuran en la B/V N° 002149 y necesitan corroborar su adquisición en la responsable del presupuesto.
- Se constató la pésima calidad de trabajo de la pintura en las puertas y ventanas usándose pintura esmalte.

Que, ante los documentos presentados, cabe señalar que la autoridad o superior jerárquico, como Director de la I.E tiene el deber de realizar los trabajos conforme a la ficha técnica de mantenimiento de locales escolares; por lo que habría vulnerado el artículo 40° Deberes, literal m) "Cuidar, hacer uso oprimos y rendir cuenta de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa", de la ley de la Reforma Magisterial N°29944.

Que, en atención a lo mencionado se ha vulnerado el Artículo 55°.- El Director "El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo". Le corresponde: a) Conducir la Institución Educativa de conformidad con lo establecido en el artículo 68° de la presente ley; donde indica, Artículo 68°.- Funciones: Son funciones de las Instituciones Educativas: g) "Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la institución" y m) "Rendir cuentas anualmente de su gestión pedagógica, administrativa y económica, ante la comunidad educativa", de la Ley General de Educación – Ley N°28044.

Que, por lo antes mencionado, y dentro del marco de la política educativa establecida, es potestad de esta Entidad Educativa descentralizada, garantizar el servicio educativo en las Instituciones Educativas Públicas, lo que le faculta autonomía en el ámbito de su competencia; es más, de acuerdo a lo regulado en nuestra Constitución Política del Estado Art. 13° "la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo", el Art 16° establece que "El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación."

El profesor(a) procesado tendrá derecho a presentar el descargo, así como los medios probatorios que crea conveniente a su defensa, pudiendo contar con un abogado defensor, si lo considera conveniente. Y será competencia de la entidad que lo dictó

El profesor(a) procesado tendrá derecho a presentar el descargo, así como los medios probatorios que crea conveniente a su defensa, pudiendo contar con un abogado defensor, si lo considera conveniente. Y será competencia de la entidad que lo dictó.

Su descargo deberá presentarse por escrito y contendrá la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y los medios probatorios con los cuales pueden desvirtuarse los cargos materia del proceso o el reconocimiento de estos.

El término de su presentación será de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de instauración; excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición escrita del interesado, se prorrogara hasta por 5 (cinco) días hábiles adicionales.

SE RESUELVE:

Artículo 1º: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el presente caso, en contra la Profesora Esperanza BASTOS CUBAS; teniendo en cuenta el artículo 40º literal m) "Cuidar, hacer uso oprimos y rendir cuenta de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa"; y vulnerando el Artículo 48º Cese Temporal, literal a) "Causar perjuicio al estudiante y/o a la Institución Educativa", conforme a la Ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial; concordante con el artículo 82º del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial.

Artículo 2º: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90º y el numeral 98.1 del artículo 98º del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este colegiado remite el presente Informe al Despacho de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, para que emita la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

Artículo 3º: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99º inciso 1 del Reglamento D.S N° 004-2013-ED; de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, concordante con los artículos 18º y 20º de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Lic. Félix Rubén Salguero Contreras

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

FRSC/D-UGEL-T
JFF/Sec. Téc

NOTIFICACION N°003-2020

ANTECEDENTE : INFORME N°054-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD

 ENTIDAD : UGEL TOCACHE

 FECHA DE EMISION : 14-01-2020

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

1.-RESOLUCION DIRECTORAL UGEL -T N°014-2020-GRSM-DRE

 INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : ESPERANZA BASTOS CUBAS

 DOMICILIO : Jr. Carlos Arellano C/4

 DNI N° : 07560009

 CORREO ELECTRONICO: edipa1352@gmail.com

 FECHA NOTIFICACION : 20 / 01 / 2020 HORA: 9:15



 FIRMA



 HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios colindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Esperanza Bastos Cubas

 DOMICILIO : Jr. Carlos Arellano C/4

 DNI N° : 07560009



 FIRMA



 HUELLA DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: C

V°B°



ROSA C. SILVA GERMANY

 Esp. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 G.M. 8000078280

NOTIFICACIÓN